

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3343/2541

บริษัทเบสท์ ลัค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอ
อ์เรออร์

บริษัทแอ่งโกลอีสต์ซัวร์ตีโบรคเกอร์
กับพวก

โจทก์
จำกั
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 848, มาตรา 883

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 883 และตามกรรมธรรม์ประกันภัยมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง
วินาศภัยทุกอย่างซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่ง ในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับ
ของไปจนได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่ง คือการคุ้มครองบรรดาความเสี่ยงภัยทั้ง
หลายที่เป็นการสูญหายหรือเสียหายทุกประเภทที่มีต่อสินค้าที่เอาประกันภัยไว้
นั่นเองเมื่อปรากฏว่าสินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้แก่จำเลยที่ 2 ได้ขนส่งไปถึง
ประเทศอูรุกวัยอันเป็นจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย โดยไม่มีการสูญหายหรือเสีย
หาย และผู้ซื้อก็ได้รับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว แม้ผู้ขนส่งจะได้จ่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไป
โดยผู้ซื้อมิได้ชำระราคาสินค้าแก่ธนาคารผู้รับตราส่งก่อนตามที่ตกลงไว้กับโจทก์
ก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่สินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายตาม
เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ประกันภัย อันจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ส่วนจำเลยที่ 1 นั้นก็เป็นเพียงนายหน้าชี้ช่องให้โจทก์กับจำเลยที่ 2 เข้าทำ
สัญญากันเมื่อโจทก์ได้รับกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกัน
ภัย และโจทก์ยอมชำระเบี้ยประกันภัยแก่จำเลยที่ 2 แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้บอก

ชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 848 แล้วจำเลยที่ 1 จึงไม่
ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นกัน

ส่วนจำเลยที่ 1 นั้นก็เป็นเพียงนายหน้าซึ่งขอให้โจทก์กับจำเลยที่ 2 เข้าทำ
สัญญากันเมื่อโจทก์ได้รับกรรมกรรมประกันภัยซึ่งระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกัน
ภัย และโจทก์ยอมชำระเบี้ยประกันภัยแก่จำเลยที่ 2 แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้บอก
ชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 848 แล้วจำเลยที่ 1 จึงไม่
ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นกัน

(ระพินทร บรรจงศิลป-บุญธรรม อยู่พุก-สฤติย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายอภิรัตน์ ลัดพลี
ศาลอุทธรณ์ - นายคงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ